

I. 조사배경

- ○○발전소 ●●●●실 근무 직원이 2021년 11월 18일(목) 00시경 출근 중 교통사고가 발생하였고, 이후 출동한 경찰에 의해 음주운전으로 적발됨.
- 해당직원은 음주운전 적발 사실을 2021년 11월 18일(목) ○○감사부에 전화통화를 통해 자진신고하였으며, 2022년 7월 1일(금) 대전지방법원 홍성지원 판결문 전체 사진을 자진 송부함으로써 최종 판결 결과를 확인하였음.
- 회사규정 위배 행위를 조사하여 복무기강을 확립함으로써 향후 직원들의 부적정 행실로 인한 회사의 대내외적 이미지 실추를 방지하고자 함.

II. 조사개요

□ 조사기간 및 인원

- 조사 기간 : '22.07.04. ~ '22.07.08. (5일간)
- 조사 인원 : 검사역 ■■■■■, ■■■■■

□ 조사대상 : 총 1명

소속	직급	직군	성명	사번	현 보직일	비고
○○발전소 ●●●●실	4	발전 전기	■■■	◇◇◇◇◇◇◇◇	'18.00.00	

□ 조사방법 : 조사 대상자 문답 및 관련 서류 등 확인

□ 중점 조사사항

- 음주운전 발생 경위, 조치결과 및 행동규범 위반 행위 여부
- 기타 위반행위 여부

III. 조사결과

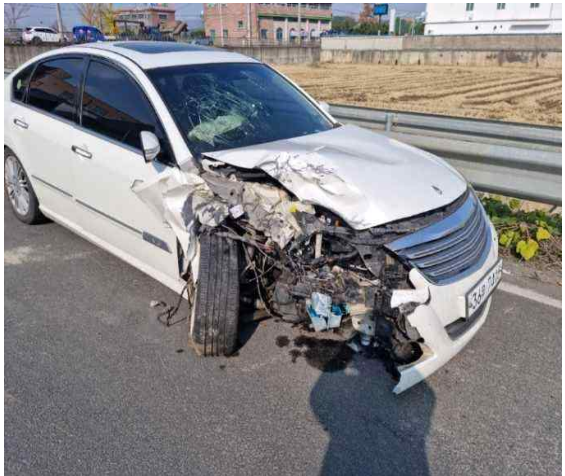
□ 사건 경위

- 조사대상자 ■■■ 과장은 ◎◎발전소 1Block ●파트 SBO 발전기술원 교대근무자로 2021년 11월 17일(수) 휴무일인 상황에서 당일 야간근무중인 ●파트 SBO ■■■ 과장으로부터 2021년 11월 18일(목) 자녀가 수능 시험을 응시하기에 근무교대를 일찍해 줄 것을 요청받았음.
- 이에 ■■■ 과장은 일찍 자고 일찍 일어날 것을 목적으로 2021년 11월 17일(수) 19시경부터 21시까지 저녁식사 중 소주 Pet(640ml)를 1병을 마시고 21시경 취침하였다고 진술하였음.
- ■■■ 과장은 2021년 11월 18일(목) 00시경에 기상하여 차차(SM7, △△무 △△△△)를 운전하여 출근하였고, 고정1리 마을회관 직전(고정교차로 삼거리 직후)에서 깜박 줄음운전을 하여 도로 CCTV 기둥을 추돌(판결문에는 01:40경으로 기록됨)하였다고 진술함.
- 이후 ■■■ 과장은 사고현장에 차량을 방치하고 ◎◎발전소측 남문으로 약 2.5Km를 걸어서 출근(02:00경 남문 통과)하였으며, 02:16경 출동한 경찰에게 남문 외부로 호출되어 경찰차 내에서 음주측정 등 조사를 받았고 당시 혈중알코올농도 측정 결과는 0.177%이었다고 진술함.
- ■■■ 과장은 사고 이후 경찰조사까지 행적은 제대로 기억하지 못하고 있었으며, 2021년 11월 18일(목) Day 근무 전 발전차장에게 보고 후 병원 진료를 위해 퇴근함.
- 당직근무자(▶▶▶▶ 처 ▷▷부 ■■■ 차장)의 “당직근무 중 발생 사건 경위 보고” (2021년 11월 18일(목))에 의한 ■■■ 과장의 사고발생 이후 경로는 아래와 같음.

※ 사고 이후 ■■■ 과장 경로

02:00 ■■■ 과장 남문 출입으로 걸어서 출근
 02:16 남문에 경찰차(998머 4740)가 방문하여 ■■■ 과장을 전화로
 호출하여 음주측정 및 경찰차 안에서 조사 시행
 03:05 조사 완료 후 ■■■ 과장 발전소로 복귀

※ 사고현장 및 사고차량 사진

사고 현장	사고 차량
	
고정1리 마을회관 전 CCTV 기둥【Control Panel 파손】	사고 후 보령시내 한울공업사 입구 도로변으로 전인【폐차 처리】

- 사고 당시 음주측정 결과는 혈중알코올농도 0.177%를 지시하여 면허취소 기준치인 0.08%를 초과함에 따라 면허취소 처분을 받았으며,
- 2022년 5월 26일(목) 대전지방법원 홍성지원에서 도로교통법 제44조(음주운전의 점), 동법 제54조 제1항(사고 후 미조치의 점) 위반으로 징역 8월, 집행유예 2년 판결선고를 받았음.

□ 조치결과

- ■■■ 과장은 2021년 11월 18일(목) 06:50경 Day 근무를 위해 출근한 발전차장(◆◆◆ 차장)에게 사고내용을 구두보고 하였음. 이후 대체 교대근무자 확보 후 병원 진료를 위해 퇴근하였고, 2021년 11월 18일(목)부터 2021년 12월 31일(금)까지 질병휴가(9차례 - 교대근무자로 총 휴가 일수는 25일)를 제출함.
- ■■■ 과장은 2021년 11월 18일(목) 16:20경 병원 진료 중 휴대전화로 조사 검사역에 음주운전 사고 발생을 자진신고 하였고, 16:46에 다시 전화를 하여 자진신고를 재확인하였음.
- 2021년 11월 19일(금) 9시경 담당 발전차장인 ◆◆◆ 차장이 ⊖⊖감사부 사무실을 자진 방문하여 사고경위 및 ■■■ 과장의 병원 진료 경과 등을 설명하였음.
- 2022년 5월 26일(목) 대전지방법원 홍성지원에서 징역 8월, 집행유예 2년 선고를 받고, 2022년 6월 27일(월) 08:22경 Day 근무 중 문자 및 전화 상으로 판결결과를 ⊖⊖감사부 검사역에 통보하였고, 2022년 7월 1일(금) 11:46경 Day 근무 중 판결문 전체 사진을 검사역에 통보함.

□ 관련 법규 및 규정 검토

○ 음주운전 관련 법규

▶ 도로교통법 제44조 (술에 취한상태에서의 운전금지)

- ① 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차등, 노면전차, 자전거를 운전하여서는 아니된다.

▶ 도로교통법 제54조 (사고발생 시의 조치)

- ① 차 또는 노면전차의 운전 등으로 교통으로 인하여 tkfia을 사상하거나 물건을 손괴(이하 “교통사고”라 한다)한 경우에는 그차 또는 노면전차의 운전자나 그 밖의 승무원(이하 “운전자등”이라 한다)은 즉시 정차하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.
- ② 제1항의 경우 ~ <생략> ~ 경찰공무원이 현장에 없을 때에는 가장 가까운 국가경찰관서에 다음 각 호의 사항을 지체없이 신고하여야 한다. ~ <이하 생략>

▶ 도로교통법 제148조의2 (벌칙)

- ③ 제44조제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차 또는 노면전차를 운전한 사람은 다음 각 호의 구분에 따라 처벌한다.
2. 혈중 알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 사람은 1년 이상 2년 이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하의 벌금

○ 음주운전 관련 회사 규정

▶ 행동규범 제27조의6 (음주등 품위손상 행위의 제한)

- ① 임직원은 어떠한 경우에도 음주운전을 해서는 아니되며 경찰의 음주운전 단속에 적발되었을 경우 행동규범책임자에게 직접 방문, 전화 또는 이메일로 관련내용을 자진신고해야 한다.

▶ 징계양정 요구에 관한 지침 제3조 (징계양정요구기준)

- ④ 비위행위자(관리·감독책임 포함)에 대한 징계양정 요구 시에는 평소의 소행, 과거의 징계사실, 근무성적, 공적, 개전의 정, 행동규범 제4조의 4(사전신고제도)이행 여부 등의 정상을 참작하여 가감할 수 있다. 단, 금품·향응수수, 업무상 횡령·배임·공금유용, 부정한 인사청탁(채용 및 승격), 근무평정서 조작과 관련된 비위행위 및 성폭력·성희롱·성매매 등 성관련 위법행위, 갑질 및 직장내 괴롭힘 행위, 부작위 또는 직무태만 등 소극행정, *음주운전에 대해서는 감면에서 제외한다.

▶ 징계양정 요구에 관한 지침 제6조 (징계감면)

- ① 감사담당부서나 정부의 감사기관 또는 수사기관(이하 “사정기관“이라 한다) 등에서 비위사실을 인지하기 이전에 동 비위사실을 소속 부서장이나 사업소장 또는 감사담당부서에 자진신고 하였을 때에는 징계를 감경하여 요구하거나 요구하지 아니할 수 있다. 이 경우 신고를 받은 부서장 또는 사업소장은 지체없이 이를 감사담당부서에 통보하여야 한다.
- ④ 제3조 제1항에 불구하고 비위의 도가 경하고 과실에 의한 비위로서 회사 핵심가치 등의 구현을 위해 성실하고 능동적인 업무처리과정에서 발생되었거나 행위 당시의 여건 기타 사회통념상 적법하게 처리할 것을 기대하기가 극히 곤란하다고 인정되는 때에는 징계를 요구하지 않을 수 있다. 단, 금품·향응수수, 업무상 횡령·배임·공금유용, 부정한 인사청탁(채용 및 승격), 근무평정서 조작과 관련된 비위행위 및 성폭력·성희롱·성매매 등 성관련 위법행위, 갑질·직장내 괴롭힘, 부작위 또는 직무태만 등 소극행정, ***음주운전**에 대해서는 제외한다. <***음주운전** 항목은 2021.10.27. 개정되어 추가됨>

▶ 취업규칙 제63조 (해임)

- ① 직원으로서 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 해임할 수 있다.
 - 1. 형사상 범죄로 금고 이상의 형의 판결이 확정되었을 때. 다만, 노조전임자가 정당한 노동조합활동으로 인한 경우에는 예외로 할 수 있으며, 업무와 관련하여 횡령, 배임 또는 금품수수로 징역의 형을 선고 받고 형의 집행을 받기로 확정된 자는 별도의 징계절차 없이 해임된다.
- ② 직원이 교통사고 및 중대재해 등 안전사고로 인하여 금고이상의 유죄판결이 확정되었으나, 집행유예를 받아 근무가 가능한 때는 제1항 제1호를 적용하지 아니할 수 있다.

IV. 조사자 의견

- ■■■ 과장은 2021년 11월 18일(목) 전 근무자의 개인사정에 의한 요청으로 일찍 근무교대를 해주기 위해 음주상태로 차차를 운전하여 출근 중 고정2리 마을회관 인근에서 CCTV 기둥을 추돌하는 사고를 일으킨 후 차량을 도로에 방치한 채 도보로 ○○발전소까지 출근하였고, 이후 출동한 경찰에게 남문에서 조사를 받았으며, 당시 혈중알코올농도는 0.177%로 면허취소 기준치인 0.08%를 초과하였음.
- 이에 따라 ■■■ 과장은 행동규범 제27조의6(음주등 품위손상 행위의 제한)임직원은 어떠한 경우에도 음주운전을 해서는 아니되는 음주운전 금지 규정을 위반하였음.
- ■■■ 과장은 음주운전 사고일인 2021년 11월 18일(목) 06:50경 소속부서 발전차장 ◆◆◆ 차장에게 사고내용을 보고 하였으며, 이후 병원 진료 중 두차례(16:20경, 16:46경)에 걸쳐 휴대전화로 조사 검사역에 음주운전 사고 발생을 자진신고 하였음.
- 아울러 2022년 5월 26일(목) 대전지방법원 홍성지원에서 징역 8월, 집행유예 2년 선고를 받고, 2022년 6월 27일(월) 08:22경 Day 근무 중 문자 및 전화상으로 판결결과를 ○○감사부에 자진통보하였고, 2022년 7월 1일(금) 11:46경 Day 근무 중 판결문 전체 사진을 검사역에 통보함.
- 따라서 행동규범 제27조의6(음주등 품위손상 행위의 제한) 경찰의 음주운전 단속에 적발되었을 경우 행동규범책임자에게 직접 방문, 전화 또는 이메일로 관련내용을 자진신고해야 하는 규정을 준수함. 그러나 징계양정요구에 관한 지침 제6조(징계감면) 4항 징계감면 제외 대상에 “음주운전” 이 2021년 10월 27일 추가되어 개정되었기에 징계의 감면은 불가함.

□ 결국 ■■■ 과장은 술에 취한 상태에서 자신의 승용차를 운전하여 사고를 유발함으로써 도로교통법 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지)를 위반하였고, 사고발생 후 신고를 하지 않고 사고차량을 방치 후 현장을 이탈하여 도로교통법 제54조(사고발생 시의 조치)를 위반하여 징역 8월, 집형유예 2년 선고를 받았기에 행동규범 제27조의6 음주운전 금지 규정을 위반하여 공공기관 직원의 품위와 회사의 명예를 실추시킨 바 책임이 있음.

V. 조치건의

□ 신분상 조치사항

소 속	직 위	성 명	보직기간	귀책사유	조치건의
○○발전소 ●●●●●실	과장	■■■	‘18.01.22~현재	행동규범 제27조의6 음주등 품위손상 행위의 제한 위반	징계

끝.